T4 🧠 Para memorizar

Obligaciones de los trabajadores

Fundamentos y ámbito jurídico · En tus apuntes: págs. 14-23

🧍 Art. 29: obligación → apartado

pág. 16–21

Apartado	Obligación
29.1	Velar por su seguridad y la de otros a los que afecte su actividad
29.2.1º	Usar bien máquinas, herramientas, sustancias y transportes
29.2.2º	Usar bien los medios y equipos de protección
29.2.3º	No anular los dispositivos de seguridad
29.2.4º	Comunicar de inmediato cualquier riesgo (aunque no sea grave ni inminente)
29.2.5º	Cumplir lo que diga la autoridad: laboral, sanitaria e industrial
29.2.6º	Cooperar con el empresario (buena fe)

Además: **formarse** (art. 19) y **someterse a la vigilancia de la salud** en los 3 supuestos del art. 22.1.

🔢 Datos sueltos

pág. 16–22

30 %
recargo mínimo de prestaciones por falta de medidas

3
requisitos de la responsabilidad del empresario por daño

3
límites al deber de cuidarse: formación, medios, capacidades

15
obligaciones del empresario en la lista de los apuntes

📖 Conceptos

pág. 14–22

Obligaciones de segundo orden

Las del trabajador: de **cumplimiento**, no de iniciativa. Primero cumple el empresario.

Imprudencia temeraria

Más que grave: ausencia de la más elemental precaución, ante un **peligro cierto**, de forma consciente. Excluye el accidente de trabajo.

Principio de desconfianza

El empresario debe **prever las omisiones ordinarias** (distracciones e imprudencias no temerarias) `15.4`.

Exceso de confianza

No borra la culpa de la empresa.

Concurrencia de culpas

No exculpa: **modula** el recargo.

Garante / deudor de seguridad

El **empresario**.

Obligación (CC 1088 y 1090)

Dar, hacer o no hacer.

✅ Responsabilidad del empresario por daño

pág. 16

3 requisitos

1. Lesión por AT o EP
2. Incumplimiento de una norma de seguridad
3. Incumplimiento **decisivo** en la lesión

No responde si...

El trabajador se lesiona **a propósito** o por **imprudencia temeraria**, o media culpa de otro ajena al trabajo.

🤐 Colectivas

págs. 21–22

Vigilar y controlar

Derecho y **obligación** del cargo. No hacerlo = dejación sancionable.

Sigilo (art. 37)

También **después** de dejar el cargo. Resultados médicos: solo con **consentimiento expreso** del trabajador.

⚠ Trampas típicas

La formación fuera de jornada se **descuenta** de la jornada · el trabajador **no puede negarse** a formarse · rechazar equipos defectuosos **no** es sancionable · la integración de la prevención viene de la **Ley 54/2003**.

Lo que hay que saberse de la Unidad Didáctica 4 de los apuntes de la Universidad Nebrija. «pág.» es el número impreso al pie de tus apuntes.